À CÂMARA DE ARBITRAGEM DO ATLÂNTICO — CAA

Ao Tribunal Arbitral da Arbitragem CAA nº 18/2024

Presidente: Helena Vasconcellos Prado · Coárbitros: Otávio Bittencourt Sales e Ricardo Nogueira Furtado

GARÇAS AMBIENTAL SANEAMENTO S.A.

Requerente

— vs. —

SANEJA — COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DO JACARANDÁ

Requerida

DOCUMENTAÇÃO DA REQUERIDA NA FASE DE INSTRUÇÃO E PEDIDOS

Defesa integral, memória de cálculo e requerimentos de prova (art. 17 do Regulamento CAA 2021; OP nº 1, item 2.1)

Contrato de Concessão Administrativa nº 037/2014 · Subscritores: Eduardo Assumpção Leite (OAB/JA 8.114) e Beatriz Muniz Sampaio (OAB/JA 11.902)

A SANEJA — COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DO JACARANDÁ, sociedade de economia mista inscrita no CNPJ sob o nº 28.410.662/0001-05, já qualificada, por seus advogados (doc. S-26), nos autos da Arbitragem CAA nº 18/2024, instaurada por GARÇAS AMBIENTAL SANEAMENTO S.A. (“Requerente”), vem, com fundamento nos arts. 16, 17 e 19 do Regulamento de Arbitragem da CAA de 2021, na Convenção de Procedimento Expedito de 09/06/2026 e no item 2.1 da Ordem Processual nº 1 (“OP 1”), apresentar a sua

DOCUMENTAÇÃO DE INSTRUÇÃO, DEFESA E PEDIDOS

acompanhada da memória de cálculo em planilha editável (doc. S-25) e dos documentos relacionados no índice ao final, pelas razões a seguir expostas.

I. SÍNTESE DA DEFESA

1. A controvérsia não decorre de dificuldades econômicas genéricas de uma concessão de longo prazo. A sua solução depende da aplicação da matriz objetiva de riscos do Contrato de Concessão Administrativa nº 037/2014 (“Contrato”), que o próprio instrumento qualifica como elemento essencial da equação econômico-financeira (cl. 14.1) e que a Requerente conheceu, precificou e defendeu como exequível na licitação.

2. Dos cinco temas trazidos pela Requerente, quatro (volume hidrometrado, energia elétrica, parque de ligações e adequação de obras recebidas) materializam riscos expressamente atribuídos à concessionária (cl. 14.2, 14.3.1, 14.3.2, 14.3.10, 14.3.13, 14.3.18, 14.3.21 e 14.3.26), e a recomposição por iniciativa da concessionária está restrita às hipóteses da cl. 14.5 (cl. 15.1 e 15.2). Quanto às obras do Anexo IV, a SANEJA reconhece o atraso objetivo (cl. 21.1.8) e sustenta que a recomposição se limita, nos termos da cl. 14.5.6, aos custos decorrentes de atraso superior a 12 meses.

3. Os números dos autos confirmam a leitura contratual. O volume de referência efetivamente realizado superou o volume projetado na planilha da própria proposta vencedora em todos os anos de 2015 a 2024, em média 17% — e foi sobre esses volumes que se formou o valor global do Contrato (cl. 4). A "frustração" alegada mede apenas a distância até a premissa de dimensionamento da Solução de Referência, que a licitante foi advertida de não ser previsão de faturamento. O sobrecusto de energia concentra-se no choque tarifário de 2015, decorrente de regime de bandeiras instituído antes das propostas. E os bens das obras do Anexo IV foram incorporados à permissão de uso, em 2016, no estado em que se encontravam, sem ressalva da Requerente.

4. A SANEJA requer a improcedência dos pedidos relativos aos temas 1, 2, 3 e 5; a limitação do tema 4 aos custos incrementais comprovados após a franquia de 12 meses; o reconhecimento da prescrição das parcelas anteriores ao marco quinquenal; a decisão dessas questões de direito antes da produção da prova técnica (arts. 16, V, e 19 do Regulamento); e a preservação da competência contratual da SANEJA para escolher a forma de eventual recomposição (cl. 16.5).

5. Em atenção ao item 2.2 da OP 1 e ao dever de diligência na defesa do patrimônio público (Acórdão TCE-JA nº 1.240/2022, doc. S-14), a SANEJA apresenta ainda, sem qualquer reconhecimento de procedência, cenários subsidiários de controle que delimitam a exposição máxima sob as premissas jurídicas da Requerente, devidamente depuradas. Mesmo nessa hipótese extrema, a soma dos tetos é de R$ 12,5 milhões nominais (R$ 24,4 milhões atualizados pela taxa da cl. 16.7), contra a pretensão anunciada de mais de R$ 150 milhões.

II. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA E DO OBJETO DO TERMO DE ARBITRAGEM

6. O requerimento de 02/12/2024 deduziu pedidos genéricos: a declaração de direito à recomposição por eventos "relacionados, entre outros", a volume, insumos, sistemas, cadastros, obras e ligações, e a declaração de descumprimentos "que a instrução apurar". Essa formulação só era admissível na fase de instauração (art. 4º, § 3º, do Regulamento). Nesta fase, os pedidos devem ser especificados e quantificados, com valores individualizados e memória de cálculo (art. 17; OP 1, itens 2.1 e 2.2), e consolidam-se no Termo de Arbitragem, após o qual é vedado pedido novo (art. 16, § 3º; OP 1, item 3.3). Até aqui a Requerente apresentou apenas estimativas agregadas — "superior a R$ 120 milhões" no parecer Sigma e "superior a R$ 150 milhões" no requerimento —, sem a demonstração do evento, do nexo causal e dos valores que a cl. 16 lhe impõe.

7. A SANEJA requer que o Termo de Arbitragem não incorpore categorias abertas. Cada pretensão deve identificar o evento, o período, o sistema ou ativo, a cláusula invocada, o efeito econômico, o valor individual, a fórmula, a data-base, os documentos de suporte e a eventual sobreposição com outro pleito. Pedido não individualizado e não quantificado na documentação de 19/10/2026 não deve ser admitido, e o pedido de declaração de descumprimentos "que a instrução apurar" deve ser rejeitado por indeterminação.

8. A perícia não pode funcionar como investigação geral da execução contratual destinada a descobrir fatos, pedidos ou valores que a Requerente não delimitou. A prova técnica verifica alegações definidas; não constrói a pretensão da parte. Volume, parque de ligações e obras do Anexo IV afetam a mesma

variável — a parcela variável da contraprestação —, e a sua segregação é exigida pelo item 2.2 da OP 1. Requer-se, por isso, a separação entre (i) redução de consumo atribuída à crise hídrica e diferença estrutural de projeção; (ii) custo de energia por tarifa e por consumo físico; (iii) ligações referenciais e ligações do Anexo IV; (iv) instalações existentes e obras novas; (v) manutenção ordinária e correção construtiva; e (vi) melhoria voluntária e exigência ambiental superveniente.

III. QUESTÕES PRÉVIAS: PRESCRIÇÃO E BIFURCAÇÃO

III.1. Prescrição

9. A instituição da arbitragem interrompe a prescrição com efeito retroativo à data do requerimento (art. 19, § 2º, da Lei nº 9.307/1996), isto é, a 02/12/2024. A pretensão de recomposição contra a SANEJA, sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial de saneamento, sujeita-se ao prazo quinquenal (Decreto nº 20.910/1932, art. 1º) ou, se assim não entender o Tribunal, ao prazo que reputar aplicável. Em qualquer caso, estão prescritas as parcelas anteriores ao marco quinquenal, que a memória de cálculo isola em coluna própria (doc. S-25), com marco de referência em 02/12/2019, a ser ajustado pelo Tribunal se reconhecida causa suspensiva durante o processo administrativo nº 2021.031442 (art. 4º do Decreto nº 20.910/1932).

10. Quanto à energia elétrica, a prescrição alcança o próprio fundo de direito. O pleito foi formulado em 14/09/2017 no processo nº 2017.028514 e indeferido pela Diretoria Executiva em 22/03/2018 (doc. S-09). A partir da ciência dessa decisão a Requerente podia instaurar a arbitragem (cl. 40.3 e 40.4) e não o fez em mais de seis anos; tampouco recorreu ou impugnou a decisão na via administrativa, limitando-se a encaminhar, em agosto de 2021, histórico de faturas “para registro” (Ofício GA-DIR 066/2021, doc. S-12). A reapresentação do mesmo pleito no requerimento de novembro de 2021 não reabre prazo, não suspende a prescrição de pretensão já decidida e esbarra na preclusão administrativa.

III.2. Bifurcação e decisão prévia das questões de direito

11. A improcedência dos temas 1, 2, 3 e 5 decorre da interpretação das cláusulas 1.2, 5, 6, 11.5, 14.2 a 14.6, 15.1 e 15.2 do Contrato, dos itens 2.4, 2.5, 3.7 e 9.6 do Edital, do Termo de Permissão de Uso de Ativos e das respostas às Cartas Circulares nº 03/2013 e 05/2013. São questões de direito, decidíveis à vista dos documentos, sem necessidade de perícia. Requer-se, com fundamento nos arts. 16, V, e 19 do Regulamento, que o Tribunal as decida na Audiência 2 e limite a prova técnica ao tema 4 e aos pontos do tema 5 que digam respeito a obras da própria SANEJA, com evidente economia de tempo e de custos para as partes e para o erário.

IV. A MATRIZ CONTRATUAL DE RISCOS É VINCULANTE

12. O Contrato declara que as partes têm pleno conhecimento dos riscos assumidos e os consideraram na proposta (cl. 14), que a alocação de riscos é elemento essencial da equação (cl. 14.1) e que, ressalvadas as hipóteses da cl. 14.5, a concessionária é “integral e exclusivamente responsável por todos os riscos relacionados à concessão administrativa” (cl. 14.2). A cl. 15 considera mantido o

equilíbrio “enquanto observadas as condições nele pactuadas, inclusive a alocação de riscos”, a cl. 15.1 afasta a recomposição pela materialização de risco da parte que a requer, e a cl. 15.2 limita a recomposição por iniciativa da concessionária às hipóteses da cl. 14.5.

13. Essa disciplina é a que a lei impõe às parcerias público-privadas. A Lei nº 11.079/2004 exige a repartição objetiva de riscos (art. 4º, VI) e determina que o contrato reparta entre as partes “inclusive os referentes a caso fortuito, força maior, fato do príncipe e álea econômica extraordinária” (art. 5º, III). Os eventos que a Requerente qualifica como extraordinários foram, portanto, objeto da própria repartição contratual, e não matéria residual a ser regida pela teoria da imprevisão. No mesmo sentido, a Lei nº 8.987/1995, aplicável subsidiariamente, dispõe que, atendidas as condições do contrato, considera-se mantido o seu equilíbrio (art. 10). E o Código Civil, aplicável supletivamente aos contratos administrativos (art. 54 da Lei nº 8.666/1993), determina que “a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada” e que a revisão contratual “somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada” (art. 421-A, II e III). A legislação posterior positivou a mesma orientação (Lei nº 13.303/2016, art. 81, § 8º; Lei nº 14.133/2021, art. 103, § 5º), aqui invocada apenas como reforço interpretativo, sem pretensão de aplicação retroativa.

14. A garantia constitucional do equilíbrio (art. 37, XXI, da Constituição) protege a equação efetivamente pactuada, que inclui a matriz de riscos. Distinguir uma versão “ordinária” e outra “extraordinária” de cada risco alocado, como propõe o parecer jurídico anexado pela Requerente na via administrativa (doc. S-10), esvaziaria a matriz e transformaria a concessão administrativa em contrato de custo garantido, em prejuízo dos licitantes vencidos, que ofertaram sob as mesmas regras.

15. A matriz de riscos deve ser lida por inteiro, e nenhuma das hipóteses da cl. 14.5 socorre a Requerente fora do tema 4. Não há passivo anterior à assinatura (cl. 14.5.1): a condição física das instalações é regida pela regra específica da cl. 14.3.1, e a Requerente renunciou expressamente a indenização por vícios aparentes ou ocultos ao assinar o Termo de Permissão de Uso de Ativos (item 2, doc. S-27). Não houve mudança de padrão de qualidade imposta pela AGEJA (cl. 14.5.3): as resoluções de 2015-2021 trataram de gestão da demanda, e as condicionantes de licença da ETE Pontal são encargo da concessionária (Anexo I, item 2.2; cl. 14.3.26). Não houve mudança tributária (cl. 14.5.4) nem atraso na entrega das instalações existentes (cl. 14.5.5), pois a operação começou em 01/01/2015, como previsto. Para eventos de força maior não seguráveis, o Contrato prevê risco compartilhado (cl. 14.6), que a Requerente nunca invocou e que não conduz à transferência integral do risco à SANEJA.

16. A conduta da Requerente na licitação reforça essa conclusão. O Consórcio Estuário ofertou deságio de 22,1% sobre o preço máximo. Diante do recurso que apontou inexequibilidade, demonstrou em diligência a “consistência interna” da sua proposta, e a Comissão consignou que a exequibilidade não se aferia pelo Plano de Negócios Referencial (Ata da Sessão nº 3, doc. S-07). As demonstrações financeiras da Requerente registram prejuízo desde o primeiro exercício (R$ 9,1 milhões em 2015), prejuízos acumulados de R$ 220,1 milhões e mútuos de acionistas de R$ 315,3 milhões em 2025 (doc. S-23). Esse resultado não decorre necessariamente dos eventos alegados — o volume realizado

superou a projeção da própria proposta durante toda a década —, o que é relevante para o exame do nexo causal exigido pela cl. 16.

V. AS REFERÊNCIAS LICITATÓRIAS NÃO CONSTITUEM GARANTIA

17. O Contrato e o Edital afirmam, sem ambiguidade, que a Solução de Referência (Anexo XI), o Plano de Negócios Referencial (Anexo X) e o Plano Municipal de Saneamento (Anexo XVIII) têm caráter "meramente indicativo e referencial", não vinculam a SANEJA nem constituem "garantia, promessa ou previsão de demanda, de volume, de número de ligações ou de custos" (cl. 1.2 do Contrato; itens 2.4 e 2.5 do Edital). A licitante declarou pleno conhecimento das condições locais, dos sistemas, dos cadastros e da área (item 3.7 do Edital; cl. 14.4 do Contrato), e o plano de negócios não serviria de referência para revisões ou recomposições (item 9.6 do Edital; Carta Circular nº 05/2013, resposta 01).

18. As Cartas Circulares responderam diretamente às dúvidas que hoje fundamentam o pleito (doc. S-06):

Pergunta das licitantes (2013)	Resposta da Comissão
Os quantitativos de ligações vinculam a SANEJA? (CC 03, p. 22)	Refletem o cadastro de 2011 e têm caráter referencial.
Haverá base de consumo por categoria? (CC 03, p. 25)	Não; as licitantes devem formular suas próprias projeções.
Onde consultar o consumo histórico por economia? (CC 03, p. 26)	Nos anuários do Instituto Atlântico de Estatística.
O Plano de Negócios será usado na aferição do equilíbrio? (CC 03, p. 28)	Os dados não vinculam a proposta nem o contrato.
Haverá laudo de estado de conservação por ativo? (CC 03, p. 34)	Não; vale o verificável nas visitas técnicas.
De quem é o risco de redes não cadastradas? (CC 03, p. 36)	Da concessionária (cl. 14.3.2).
Haverá garantia de volume mínimo? (CC 03, p. 48)	Não; o risco de demanda é da concessionária (cl. 14.3.18).
O per capita de 168 L/hab.dia deve ser adotado? (CC 03, p. 51)	É premissa de dimensionamento, não previsão de faturamento.
Como serão tratadas variações de energia e insumos? (CC 05, p. 77)	Reajuste pelo IPC-Atlântico; variações acima ou abaixo correm por conta da proponente.

19. O valor global do Contrato é meramente estimativo e não constitui garantia de faturamento mínimo (cl. 4.1). Admitir a recomposição pela diferença entre projeção referencial e resultado efetivo equivaleria a garantir rentabilidade e a substituir a proposta vencedora por um plano de negócios retrospectivo.

VI. TEMA 1 — VOLUME HIDROMETRADO E RISCO DE DEMANDA

VI.1. O risco é contratualmente da Requerente

20. A parcela variável é calculada sobre o volume de água hidrometrado na área (cl. 11.4 e 11.4.1), e o Contrato estabelece que "o risco de variação do volume de água hidrometrado, para mais ou para menos, integra a equação de remuneração" (cl. 11.5). O aumento ou a redução da demanda é risco exclusivo da concessionária (cl. 14.3.18), e a Comissão negou expressamente qualquer garantia de

volume mínimo (CC 03/2013, resposta 48). A queda de consumo alegada descreve exatamente a materialização desse risco.

VI.2. A equação da própria proposta não foi frustrada

21. O valor global do Contrato, de R$ 679.514.283,00 (cl. 4), corresponde exatamente à soma, em 30 anos, da receita projetada na planilha de consistência da proposta do Consórcio Estuário (doc. S-08; S-25, aba T1b_Proposta). A planilha não é base de cálculo de recomposição (item 9.6 do Edital), mas prova como se formou a equação que a Requerente ofertou e o Contrato acolheu. Confrontado com ela, o volume de referência efetivamente realizado, medido nos relatórios trimestrais validados pelo Verificador Independente, foi superior em todos os anos de 2015 a 2024:

Quadro 1 — Volume de referência: proposta vencedora × realizado (docs. S-08 e S-21; S-25, aba T1b_Proposta)

Ano	V da planilha da proposta (m³)	V realizado — RTI (m³)	Realizado ÷ proposta
2015	4.897.730	6.449.494	1,317
2016	5.071.142	6.439.915	1,270
2017	6.051.409	6.690.071	1,106
2018	6.251.500	7.097.113	1,135
2019	6.881.698	7.910.519	1,150
2020	7.095.128	8.205.270	1,156
2021	7.308.559	8.563.924	1,172
2022	7.521.990	8.674.441	1,153
2023	7.735.420	8.776.356	1,135
2024	7.948.851	8.879.447	1,117

22. Mesmo nos anos de vigência das medidas de escassez hídrica, a Requerente recebeu volume entre 11% e 32% superior ao que ela própria projetou ao formular o preço. Não há, portanto, frustração da equação ofertada. A partir de 2025 a planilha prevê salto de ligações e a relação se inverte ligeiramente (0,978), o que apenas confirma que a evolução futura do volume depende da expansão e da adesão, ambas a cargo da concessionária (cl. 20.1 e 20.3).

VI.3. A diferença reclamada nasce da premissa de dimensionamento

23. A Solução de Referência adotou, para dimensionamento hidráulico, 168 L/hab.dia e 4,10 habitantes por ligação, o que corresponde a 20,95 m³ por ligação por mês. O consumo real da coorte de ligações da área, publicado pelo IAE com base no sistema comercial — a fonte que a própria Comissão indicou às licitantes (CC 03/2013, resposta 26) —, era de 14,23 m³ por ligação por mês em 2014 e oscilava em torno desse patamar desde 2008 (doc. S-18).

Quadro 2 — Decomposição da diferença de consumo por ligação (doc. S-25, aba T1_Volume)

Componente (m³/ligação/mês)	Valor	% da diferença	Natureza
Referência implícita (Anexo XI)	20,95	—	Premissa de dimensionamento
Consumo real pré-crise (2014, IAE)	14,23	—	Dado público disponível na licitação
Consumo médio 2022-2026 (pós-revogação das medidas)	12,61	—	Dado realizado
(i) Diferença já existente antes da crise	6,72	80,6%	Premissa: risco da Requerente
(ii) Redução persistente após a crise	1,62	19,4%	Risco de demanda (cl. 11.5 e 14.3.18)

24. Quatro quintos da diferença por ligação entre a referência e o realizado não têm relação com a crise hídrica: resultam de premissa que a licitante foi expressamente advertida de não ser preditiva de faturamento (CC 03/2013, resposta 51). É por isso que, no parecer Sigma, a frustração de volume é o "componente dominante" do desequilíbrio estimado: ela mede a distância até a Solução de Referência, e não o efeito de qualquer evento — e nem sequer corresponde à equação da proposta, que o realizado superou.

VI.4. A crise hídrica não desloca a alocação contratual

25. A escassez hídrica de 2015-2016 foi declarada e disciplinada pela AGEJA, autarquia reguladora estadual que não é parte do Contrato (Resoluções nº 07/2015, 12/2015 e 04/2016, revogadas pela Resolução nº 19/2021; docs. S-15 e S-16). As medidas tiveram alcance geral sobre todos os prestadores e usuários da região, e a campanha "Cada Gota Conta" foi executada pela SANEJA na qualidade de prestadora de abastecimento regulada, nos termos do art. 3º da Resolução nº 07/2015 (doc. S-13), e não como contratante da concessão. Trata-se, além disso, de álea que a Lei nº 11.079/2004 manda repartir no próprio contrato (art. 5º, III), e que este repartiu (cl. 11.5, 14.3.18 e 14.6).

26. A própria Requerente aderiu "com entusiasmo" à campanha, colocando seus canais e equipes à disposição para a redução do consumo (Ofício GA-DIR 029/2015, doc. S-12). Não pode agora imputar à contratante os efeitos de política pública que voluntariamente apoiou (vedação ao comportamento contraditório).

27. A Apelação Cível nº 0804312-55.2019 do TJJA (doc. S-14), invocável pela Requerente, não socorre a pretensão. Tratou de revisão tarifária extraordinária em concessão comum remunerada por tarifa, sem notícia de cláusula que alocasse expressamente o risco de volume "para mais ou para menos", como a cl. 11.5. E, mesmo nela, o Tribunal exigiu que se isolasse "a parcela extraordinária da variação ordinária da demanda, expurgados os efeitos de eficiência ou ineficiência". Em sentido convergente com a tese da SANEJA, a Apelação Cível nº 0712208-31.2021 do mesmo Tribunal afastou a imprevisão quando a matriz contratual aloca o risco à concessionária (doc. S-14).

28. A série do IAE mostra, ademais, que o consumo por ligação não retornou ao patamar anterior após a revogação das medidas, em 30/11/2021: estabilizou-se em torno de 12,6 m³ por ligação por mês. Trata-se de mudança estrutural de hábito de consumo, característica do risco de demanda de longo prazo, e não de evento transitório. É juridicamente inadequada a projeção da frustração por todo o prazo remanescente.

VI.5. Cenário subsidiário de controle

29. Apenas para a hipótese de o Tribunal entender que a escassez configurou álea extraordinária, e sem reconhecimento de procedência, a SANEJA apresenta o cenário de exposição máxima construído segundo o próprio critério do precedente invocado: (i) período limitado à vigência das medidas, de janeiro de 2015 a novembro de 2021; (ii) contrafactual igual à tendência pré-crise da coorte, e não à

referência do edital; (iii) aplicação sobre o volume efetivamente hidrometrado das ligações atendidas, sem sobreposição com o tema 4; (iv) dedução do custo variável evitado (R$ 0,58/m³, Anexo XI, reajustado pelo IPC-Atlântico).

30. O resultado é de R$ 4,39 milhões nominais, ou R$ 11,29 milhões atualizados a 31/10/2026 pela taxa da cl. 16.7, dos quais R$ 8,81 milhões correspondem a parcelas anteriores ao marco prescricional; líquido da prescrição, R$ 2,49 milhões. Se o Tribunal enquadrasse a escassez na cl. 14.6, esse valor seria ainda partilhado entre as partes. Na apuração deverão também ser considerados os efeitos favoráveis à Requerente, como o acréscimo de 10% sobre o volume de hidrômetros com mais de oito anos (cl. 11.4.2), o volume realizado acima da proposta e os ganhos da cl. 15.3.

VII. TEMA 2 — ENERGIA ELÉTRICA

31. O Contrato atribui à concessionária a variação de preços de insumos (cl. 14.3.10), a elevação de custos operacionais (cl. 14.3.13) e a inflação acima do índice de reajuste (cl. 14.3.25), e impõe-lhe o pagamento de todas as tarifas e preços públicos incidentes, “inclusive energia elétrica das unidades operacionais” (cl. 20.4). A única exceção, relativa a mudança tributária (cl. 14.3.10 e 14.5.4), não abrange tarifas de energia. A Comissão foi explícita: variações de energia acima ou abaixo do índice “correm por conta da proponente, que arca com os ônus e se beneficia dos bônus de suas estimativas” (CC 05/2013, resposta 77). A SANEJA mantém integralmente os fundamentos da decisão de 22/03/2018 e da Deliberação de 23/05/2023.

32. O regime de bandeiras tarifárias foi instituído por regulação federal de 16/04/2013, antes da entrega das propostas, em 08/10/2013, e o seu início em 01/01/2015 foi comunicado pela distribuidora em novembro de 2014, antes da operação (doc. S-19). Era, portanto, previsível. O custo efetivo subiu de R$ 0,301/kWh (2014) para R$ 0,691/kWh (2025), alta de 129,6%, contra IPC-Atlântico acumulado de 82,4% no mesmo período: a diferença é exatamente o risco alocado pela cl. 14.3.10 e pela resposta 77. O TJJA afastou a imprevisão em caso análogo, de insumo relevante com histórico conhecido e risco alocado à concessionária (ApCiv nº 0712208-31.2021, doc. S-14).

33. Os dados afastam, ademais, a narrativa de “escalada extraordinária”. Confrontada com a tarifa de referência de R$ 0,29/kWh reajustada pelo IPC-Atlântico, a tarifa efetiva teve excesso de 53% em 2015, ano do choque inicial das bandeiras e dos reajustes; nos anos seguintes manteve-se abaixo desse patamar, com pico isolado de 61% em 2021, revertido já em 2022, e chega a 34% em 2026 (doc. S-25, aba T2_Energia). A energia representou cerca de 12% dos custos operacionais da Requerente em 2024 (doc. S-23).

34. O fato de as tarifas de água e esgoto da SANEJA repassarem custos de energia em sua Parcela A é irrelevante: trata-se de regime regulatório distinto, e a própria AGEJA registra que a contraprestação desta concessão administrativa é reajustada “exclusivamente pelo IPC-Atlântico, na forma do contrato respectivo” (doc. S-15). A redução do desconto especial do saneamento por decreto federal de 2018 tampouco é fato do príncipe imputável à contratante: é medida tarifária geral da União, não é ato da SANEJA e não tem natureza tributária (cl. 14.5.4), inserindo-se na álea que o art. 5º, III, da Lei nº 11.079/2004 manda repartir no contrato.

35. Subsidiariamente, mesmo que se admitisse discutir esse único componente posterior às propostas, o seu efeito máximo, calculado sobre o gasto efetivo de energia das demonstrações financeiras da Requerente, é de R$ 4,57 milhões nominais entre 2019 e outubro de 2026 (R$ 6,45 milhões atualizados), sob a premissa, a confirmar com as faturas cuja exibição se requer, de que a tabela da distribuidora não incorpora o desconto.

VIII. TEMA 3 — PARQUE DE LIGAÇÕES

36. O quantitativo de 47.800 ligações ativas constante do Anexo XI e do Plano Municipal de Saneamento de 2011 era expressamente referencial (CC 03/2013, resposta 22; item 2.4 do Edital), e cabia à concessionária atualizar e manter os cadastros (Anexo I, item 1.4; cl. 14.4). As instalações foram recebidas “no estado em que se encontram”, mediante inventário “sem avaliação individualizada” (cl. 5 e 5.1; CC 03/2013, resposta 34), e as interferências e redes não cadastradas são risco da concessionária (cl. 14.3.2; resposta 36).

37. O Termo de Permissão de Uso de Ativos, assinado pela Requerente, é explícito: o inventário foi levantado em vistoria conjunta de dezembro de 2014, sem laudo por ativo, e “divergências verificadas na operação são tratadas pela cláusula 14.3.2 do Contrato” (doc. S-27, item 3 e nota do inventário). A Requerente aceitou, portanto, que eventuais divergências cadastrais correriam por sua conta.

Quadro 3 — Parque de ligações no início da operação (doc. S-25, aba T3_Ligacoes)

Fonte	Data-base	Ligações ativas	Diferença vs. referência
PMSB 2011 / Anexo XI (referencial)	mai/2011	47.800	—
IAE, com base no sistema comercial	31/12/2014	47.692	−108
RTI do 1º trimestre de 2015 da Requerente, validado pelo VI — posição inicial	01/01/2015	46.274	−1.526
RTI do 4º trimestre de 2015 da Requerente	31/12/2015	47.799	−1
Termo de Permissão (vistoria conjunta) e Ofício GA-DIR 018/2015	dez/2014-jan/2015	43.400	−4.400

38. As fontes divergem conforme o critério de classificação entre ligação ativa e factível, cuja conciliação a própria Requerente pediu (Ofício GA-DIR 018/2015). O primeiro relatório trimestral elaborado pela Requerente e validado pelo Verificador Independente registra 46.696 ligações ativas ao fim de março de 2015, das quais apenas 422 executadas no trimestre, além de 9.926 ligações factíveis em áreas com rede disponível; ao fim de 2015, 47.799 ligações ativas (doc. S-21). Seja qual for a base inicial, nenhuma delas converte o referencial em garantia.

39. Além disso, o tema não tem efeito econômico autônomo. A remuneração variável incide sobre o volume efetivamente hidrometrado nas ligações atendidas (cl. 11.4.1), e esse volume, que já reflete o parque real, superou a projeção da proposta em todos os anos de 2015 a 2024 (Quadro 1). Qualquer valor pleiteado a este título duplicaria os temas 1 e 4. Não há valor a recompor.

IX. TEMA 4 — OBRAS DO ANEXO IV

IX.1. Reconhecimento do atraso e seu alcance

40. A SANEJA reconhece o atraso objetivo de parte das obras do Anexo IV (cl. 21.1.8), em coerência com a Deliberação de 23/05/2023 e com a Resposta de 10/03/2025 (docs. S-10 e autos). A Deliberação reconheceu, em tese, o enquadramento na cl. 14.5.6 dos efeitos que excedam a franquia de 12 meses, condicionou qualquer quantificação à conciliação técnica das bases e não reconheceu valores; a Resposta remeteu a extensão, o nexo e a quantificação à prova técnica (item 4). “Efeitos que excedam a franquia” são, nos termos da cláusula a que a Deliberação se reporta, os “custos decorrentes de atraso superior a 12 meses”. A provisão contábil registrada na nota 24 das demonstrações financeiras de 2025 (doc. S-24) é coerente com esse reconhecimento: é estimativa exigida pelas normas contábeis e pelo controle externo (Acórdão TCE-JA nº 1.240/2022), reavaliada a cada exercício, e não constitui reconhecimento de nexo ou de valor.

IX.2. A cláusula 14.5.6 cobre custos, e não receita

41. A cl. 14.5.6 atribui à SANEJA os “custos decorrentes de atraso superior a 12 meses na conclusão das obras do Anexo IV”. A comparação com a hipótese imediatamente anterior é decisiva: a cl. 14.5.5 atribui à SANEJA o “atraso na entrega das instalações existentes”, sem franquia e sem limitação a custos. A diferença de redação entre cláusulas contíguas revela a alocação pretendida: quanto às obras do Anexo IV, as partes limitaram tanto o prazo (franquia) quanto o tipo de efeito (custos). Pela cláusula residual (cl. 14.2) e pela taxatividade da cl. 15.2, o que não foi atribuído à SANEJA permanece com a concessionária, e a frustração de receita por menor número de ligações é manifestação do risco de demanda (cl. 14.3.18). A interpretação restritiva de regra de exceção, defendida pela própria Requerente (doc. S-10), conduz à mesma conclusão.

42. Também não procede a tentativa de deslocar o tema para a responsabilidade geral por fato da administração (cl. 21.1.8 e 35). A Lei nº 11.079/2004 manda o contrato repartir inclusive o fato do príncipe (art. 5º, III), e as partes previram e precificaram regime específico para o atraso dessas obras, com franquia e limitação a custos. O Contrato já neutralizou, ademais, o efeito do atraso sobre o desempenho da Requerente, ao excluir do índice de adesão as economias das áreas não entregues (Anexo III, item 5.2). A regra específica prevalece sobre a geral.

43. Subsidiariamente, se o Tribunal admitir o cômputo de receita, a franquia de 12 meses aplica-se a todos os efeitos econômicos do mesmo evento, pois é o atraso, e não a natureza do efeito, que a cláusula delimita; e o fluxo de caixa marginal deve computar todos os efeitos diretos e indiretos do evento (cl. 16.7), inclusive os custos que a Requerente deixou de incorrer.

IX.3. Os fatos, obra por obra

Quadro 4 — Situação das obras do Anexo IV (docs. S-12, S-21, S-22; S-25, aba T4_AnexoIV)

Obra	Prazo	Entrega	Meses além da franquia	Observação
SES Centro (3.300 lig.)	jun/2014	out/2015	4	Entregue com as 3.300 ligações ativadas

				(O-UGP 047/2015)
SES Jardim Atlântico/Vila Nova — redes (8.276 lig.)	dez/2014	out/2015	0	Dentro da franquia; já registradas como factíveis pela Requerente no RTI do 1º tri/2015
SES Jardim Atlântico/Vila Nova — trechos sem rede (924 lig.)	dez/2014	pendente	131	Única pendência física do sistema (cadastro do Anexo IV)
SES Pontal (1.650 lig.)	dez/2014	nov/2015	0	Dentro da franquia (O-UGP 053/2015)
SES Lagoa Rasa — lote 1 (1.850 lig.)	dez/2015	jan/2019	25	O-UGP 004/2019
SES Lagoa Rasa — lote 2 (450 lig.)	dez/2015	ago-set/2020	45	O-UGP 061/2020
SES Lagoa Rasa — lote 3 (1.350 lig.)	dez/2015	mai/2021	53	O-UGP 027/2021
SES Lagoa Rasa — pendente (2.850 lig.)	dez/2015	pendente	119	Elevatórias Dona Júlia e Iracema
ETE Pontal (ampliação)	dez/2015	em execução	119	Efeito em custos; sem ligações próprias

44. Três conclusões decorrem do quadro. Primeira: as obras de Jardim Atlântico, Vila Nova e Pontal foram concluídas e entregues dentro da franquia de 12 meses, salvo os 924 trechos sem rede; o efeito econômico relevante concentra-se no SES Lagoa Rasa, na ETE Pontal e nesses trechos remanescentes. Segunda: a conexão das ligações factíveis é gestão comercial da Requerente (Anexo I, item 1.3; cl. 20.3) e, desde 12/03/2019, também a ativação e a conversão cadastral (3º Termo Aditivo, cl. 1ª, doc. S-02). As 414 ligações de Jardim Atlântico e Vila Nova que, segundo o cadastro, "aguardam processamento cadastral", e as 851 ligações factíveis ainda não conectadas no 3º trimestre de 2026, segundo a própria Requerente, não podem ser imputadas à SANEJA. Terceira: a Requerente deve demonstrar, para cada obra, o nexo entre o atraso e cada custo incremental, os custos evitados e as medidas de mitigação, o que até hoje não fez.

45. Quanto à ETE Pontal, a condição de operação próxima da capacidade nominal foi registrada já na vistoria de transferência (doc. S-27), e as adequações de processo exigidas pelas licenças de operação são obra da concessionária (Anexo I, item 2.2; cl. 14.3.26). O atraso da ampliação, de responsabilidade da SANEJA, repercute nas ligações do SES Lagoa Rasa, que já estão integralmente computadas no Quadro 4, inclusive as da bacia LR-2 cuja conexão dependia da capacidade da estação (Ofício GA-DIR 038/2019).

IX.4. Quantificação

46. Cenário A (tese principal): são recomponíveis somente os custos incrementais efetivamente incorridos em razão do atraso, após a franquia, valorados pela Tabela Referencial de Preços da SANEJA (cl. 16.8) e comprovados por documentos. A Requerente não individualizou nem comprovou nenhum desses custos; custos de operação assistida e de mobilização só podem ser considerados se provados e posteriores à franquia. O valor demonstrado é, por ora, nulo, sem prejuízo da apuração pericial sob o ônus da prova da Requerente.

47. Cenário B0 (subsidiário, se o Tribunal admitir receita): o fluxo de caixa marginal do atraso compara a situação com e sem o evento e inclui "os efeitos diretos e indiretos" (cl. 16.7). As ligações não

entregues não geraram receita variável, mas também não geraram custo operacional. A margem variável de cada ligação — preço unitário menos custo variável de referência — era de cerca de R$ 62 por ligação por ano em 2015, inferior ao custo de pessoal operacional de referência do próprio Contrato, de R$ 570,52 por ligação por ano (Anexo XI, item 3), e inferior até ao custo marginal de pessoal e manutenção observado nas demonstrações financeiras da Requerente, de cerca de R$ 78 por ligação por ano em valores de 2015 (doc. S-25, abas T4b_Cenarios e T4c_CustoMarginal). Computados os custos evitados, o efeito líquido do atraso sobre a Requerente é nulo.

48. Cenário B1 (teto subsidiário, se o Tribunal deduzir apenas o custo variável): margem líquida do volume das ligações em atraso, apenas nos meses posteriores à franquia, com consumo da coorte e adesão segundo as metas do Anexo III, totaliza R$ 3,52 milhões nominais, ou R$ 6,65 milhões atualizados, dos quais R$ 3,22 milhões são anteriores ao marco prescricional. Esse teto ainda superestima o efeito, pois aplica a adesão-meta desde o primeiro mês e ignora os custos fixos evitados. Cerca de 55% do valor refere-se às 2.850 ligações pendentes do SES Lagoa Rasa.

49. A SANEJA mantém a disposição, registrada na reunião de diretorias de 08/10/2024 (doc. S-11), de tratar do cronograma das obras pendentes, e coloca-se à disposição do Tribunal para a conciliação técnica das bases deste tema, observados os poderes especiais e a deliberação da Diretoria Executiva exigidos para transigir (art. 10, § 1º, do Regulamento).

X. TEMA 5 — ADEQUAÇÃO DE OBRAS RECEBIDAS E ETE PONTAL

50. Os bens entregues pela SANEJA na forma do Anexo IV integram a concessão (cl. 6), e os defeitos ocultos dos bens da concessão são risco da concessionária (cl. 14.3.21). Os vícios aparentes ou ocultos das instalações existentes, inclusive as dos sistemas Centro e Pontal anteriores à concessão, são igualmente risco seu (cl. 5 e 14.3.1), com renúncia expressa a indenização no Termo de Permissão (item 2, doc. S-27). O Contrato prevalece sobre os Anexos em caso de divergência (cl. 43).

51. Em 19/12/2016, as partes aditaram o Termo de Permissão para incluir os bens das obras do Anexo IV entregues até então — sistemas Centro, Jardim Atlântico, Vila Nova e Pontal —, “mantidas as demais condições, inclusive a cláusula de recebimento no estado em que se encontram”, e a Requerente assinou o aditamento sem qualquer ressalva (doc. S-27). Mais de um ano após as entregas, portanto, a Requerente incorporou os bens à concessão no estado em que estavam.

52. As desconformidades aparentes deveriam ser apontadas em 30 dias da entrega (Anexo IV, item 5). A própria Requerente reconheceu o curso desse prazo ao apontar, “no prazo do item 5 do Anexo IV”, as desconformidades que verificou: reposições de pavimento, tampões e trechos assoreados (Ofício GA-DIR 090/2015, doc. S-12). Essas são as únicas ressalvas tempestivas. O ofício de fevereiro de 2016 encaminhou um consolidado de solicitações de serviço apenas “para conhecimento”, informando que as correções vinham sendo executadas pela operação, sem pedido de ressarcimento, que só surgiu no requerimento de novembro de 2021. O atendimento de solicitações, a reposição de pavimento e as rotinas de manutenção são encargos da concessionária (Anexo I, itens 1.3, 3.3 e 4).

53. O número de cerca de 11,9 mil solicitações invocado pelo parecer Sigma refere-se a dez anos de operação, não vem acompanhado de relação de ordens de serviço e, segundo o próprio parecer, é atribuível a desconformidades apenas em "parcela substancial" não identificada, "segundo a operação". Quanto à ETE Pontal, o valor de "aproximadamente R$ 18 milhões" inclui contingências de obra e custos "em consolidação", refere-se a adequações exigidas por condicionantes de licença, que são encargo da concessionária (Anexo I, item 2.2; cl. 14.3.26), e é computado pelo parecer tanto no tema das obras do Anexo IV quanto no das adequações (doc. S-10). Valores estimados, contingentes ou duplicados não são créditos líquidos.

54. Subsidiariamente, se o Tribunal reconhecer alguma responsabilidade da SANEJA pela qualidade técnica de suas obras (Anexo IV, item 5; cl. 21.1.8), a base só pode ser a das ordens de serviço efetivamente vinculadas a defeito construtivo, posteriores à entrega de cada obra, excluídas a manutenção ordinária, as avarias de terceiros e as intervenções em ramais dos usuários, valoradas pela Tabela Referencial de Preços da SANEJA (cl. 16.8). A Requerente deverá individualizar, para cada valor, a ordem de serviço, o ativo, a data, o diagnóstico, o vínculo com obra da SANEJA, a distinção entre correção e manutenção, o documento fiscal, o preço unitário e a inexistência de cobertura por seguro ou garantia. A SANEJA reserva-se o direito de contrapor essa base com os registros do seu sistema comercial e com a Tabela Referencial, na forma do art. 17, § 3º, do Regulamento. Na ausência dessa prova, o valor é nulo.

XI. NEXO CAUSAL, MITIGAÇÃO, CUSTOS EVITADOS E VEDAÇÃO À DUPLICIDADE

55. Mesmo quando o evento se enquadrar em risco da SANEJA, a recomposição exige nexo causal e valor incremental (cl. 16). Não são recomponíveis custos inevitáveis, perdas decorrentes de riscos da concessionária, despesas sem prova, projeções sem base, ineficiências próprias, efeitos evitáveis, valores cobertos por seguro, componentes já remunerados ou duplicados. A quantificação deve confrontar os cenários com e sem o evento e incluir todos os efeitos positivos e negativos (cl. 16.7 e 15.3).

56. Os pleitos têm sobreposição evidente. A mesma diferença de receita não pode ser atribuída simultaneamente ao menor consumo por ligação, ao parque inicial de ligações, ao atraso das obras, à menor adesão e às inconsistências cadastrais; o mesmo custo não pode figurar como obra do Anexo IV, correção de ativo recebido, condicionante ambiental e contingência. A memória de cálculo da SANEJA foi construída sem sobreposição (doc. S-25, aba Consolidacao), e requer-se que eventual perícia apresente ponte de reconciliação entre o valor bruto reclamado e o valor líquido elegível, com exclusões por risco, falta de prova, duplicidade, custo evitado, falha de mitigação, prescrição e responsabilidade da própria Requerente.

XII. METODOLOGIA DO FLUXO DE CAIXA MARGINAL

57. A SANEJA não se opõe à aplicação da cl. 16.7 aos eventos eventualmente reconhecidos como indenizáveis. O Contrato considera-se reequilibrado quando nulo o valor presente líquido do fluxo marginal composto pelos efeitos diretos e indiretos do evento e pelas medidas de recomposição,

descontado pela TRLP do Banco de Fomento do Jacarandá vigente na data da recomposição, acrescida de 4 pontos percentuais ao ano (11,8% a.a. com a TRLP média de 2026, doc. S-17). A valoração de obras e serviços observa a Tabela Referencial de Preços (cl. 16.8) e o reajuste segue o IPC-Atlântico (cl. 13). A estrutura de capital da Requerente, financiada sobretudo por mútuos de acionistas remunerados pelo IPC-Atlântico (doc. S-23), é irrelevante para a equação contratual (cl. 9).

58. O fluxo marginal não incorpora a rentabilidade projetada como direito adquirido: mede apenas os efeitos causais do evento indenizável. Requer-se que eventual perícia apresente cenários alternativos conforme as premissas jurídicas fixadas pelo Tribunal (OP 1, item 6.2), com modelos, fórmulas e bases integralmente abertos.

XIII. FORMA DA RECOMPOSIÇÃO

59. O requerimento pede que a SANEJA seja condenada a promover a recomposição “pela forma que o Tribunal fixar”. O Contrato, porém, atribui à SANEJA a escolha da forma, entre pagamento direto, revisão da contraprestação, alteração de encargos ou prorrogação do prazo (cl. 16.5; cl. 2, quanto ao limite de 35 anos). Eventual decisão favorável deve limitar-se a reconhecer o evento, o período e o valor necessário à neutralização, assegurando à SANEJA prazo de 90 dias, simétrico ao da cl. 16.4, para escolher e implementar a modalidade economicamente equivalente, com atualização na forma da cl. 16.6.

XIV. PEDIDOS PRÓPRIOS E PRETENSÕES COMPENSATÓRIAS

60. A SANEJA não deduz, nesta fase, pedido condenatório próprio nem pretensão compensatória autônoma (art. 17 do Regulamento; OP 1, item 3.3). Entram como matéria de defesa, oponível na quantificação de qualquer crédito eventualmente reconhecido: (a) a consideração dos ganhos econômicos extraordinários que não decorram da eficiência da concessionária (cl. 15.3); (b) a escolha da forma de recomposição pela SANEJA (cl. 16.5); (c) a dedução dos custos evitados, em especial no tema 4; (d) os efeitos da cl. 11.4.2; e (e) a prescrição. Fica mantida, nos limites do art. 16, § 3º, do Regulamento, a reserva do item 5 da Resposta de 10/03/2025.

XV. PROVAS

XV.1. Prova documental

61. A SANEJA apresenta os documentos relacionados no índice ao final (docs. S-01 a S-27), cada qual vinculado, no corpo desta peça e na memória de cálculo, ao tema e à pretensão que se destina a demonstrar (OP 1, item 2.2), inclusive o Termo de Permissão de Uso de Ativos e o seu 1º aditivo (doc. S-27), já arrolados como C-12 na Resposta.

XV.2. Exibição de documentos pela Requerente (art. 20, § 1º, do Regulamento; OP 1, item 6.3)

62. Requer-se que o Tribunal determine à Requerente a exibição, no prazo que fixar e antes do prazo dos quesitos, dos seguintes documentos, especificamente identificados:

(a) memória de cálculo por tema e modelo integral e editável do parecer da Sigma Consultores Associados (nov/2021) e de suas atualizações que fundamentam o valor superior a R$ 150 milhões, com premissas, fórmulas, datas-base e fluxos;

(b) faturas da ENERJA de 2015 a 2026, por unidade consumidora, com consumo (kWh), demanda, tarifa, bandeiras, descontos e tributos;

(c) base analítica das cerca de 11,9 mil solicitações de serviço invocadas, com número, data, endereço, sistema, natureza, diagnóstico, ordem de serviço, serviço executado e custo;

(d) comprovantes dos custos que atribui ao atraso das obras do Anexo IV (operação assistida, mobilização e apoio) e, quanto à ETE Pontal, contratos, medições, notas fiscais, licença de operação e condicionantes;

(e) custos operacionais por sistema de esgotamento, de 2015 a 2026, e relação nominal, por sistema e data de disponibilização, das ligações factíveis não conectadas;

(f) contratos e instrumentos de mútuo e de prestação de serviços com partes relacionadas (DF, notas 6-A e 10);

(g) apólices de seguro de riscos operacionais vigentes em 2015 e 2016, para o exame das cl. 14.3.20 e 14.6;

(h) planilha integral da proposta e documentos apresentados na diligência de exequibilidade da licitação (Ata da Sessão nº 3).

XV.3. Prova técnica

63. Decididas as questões de direito (item III.2), a SANEJA requer prova pericial conjunta, nos termos do art. 21, § 1º, do Regulamento: (i) de engenharia, sobre as datas e as causas do atraso de cada obra do Anexo IV, as ligações pendentes por causa (rede não executada, dependência da ETE Pontal, processamento cadastral), a situação da ETE Pontal e a classificação das ordens de serviço entre defeito construtivo e manutenção ordinária; e (ii) econômico-financeira, sobre os custos incrementais e evitados, a segregação de efeitos entre os temas, as datas-base, a aplicação da taxa da cl. 16.7 e o valor presente por evento, em cenários alternativos com premissas expressas (OP 1, item 6.2). A perícia não deverá decidir responsabilidade jurídica, alocação de riscos, alcance da franquia ou forma de recomposição, questões reservadas ao Tribunal (art. 21, § 3º).

64. A SANEJA atuará na prova técnica por meio do NEI-UJA — Núcleo de Estudos em Infraestrutura da Universidade do Jacarandá, cujos dois profissionais serão nominalmente indicados à Secretaria-Geral até a abertura da Audiência 1, e apresentará quesitos e parecer técnico no prazo de 30/10/2026.

XVI. QUADRO-RESUMO DOS VALORES

Quadro 5 — Valores por tema (doc. S-25, aba Consolidacao)

Tema	Posição principal	Teto subsidiário nominal	Atualizado a 31/10/2026 (cl. 16.7)	Líquido da prescrição
1. Volume hidrometrado	R$ 0	R$ 4,39 mi	R$ 11,29 mi	R$ 2,49 mi

2. Energia elétrica	R$ 0	R$ 4,57 mi	R$ 6,45 mi	R$ 6,23 mi
3. Parque de ligações	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
4. Obras do Anexo IV	Custos comprovados (R$ 0 demonstrado); B0 = R$ 0	R$ 3,52 mi (B1)	R$ 6,65 mi	R$ 3,42 mi
5. Adequações / ETE Pontal	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Total	**R$ 0**	**R$ 12,48 mi**	**R$ 24,39 mi**	**R$ 12,15 mi**

65. Os tetos subsidiários são apresentados exclusivamente para atender ao item 2.2 da OP 1 e permitir ao Tribunal dimensionar as consequências de cada premissa jurídica. Não constituem reconhecimento de procedência, de nexo ou de valor, e não se somam à pretensão da Requerente.

XVII. PEDIDOS

Ante o exposto, a SANEJA requer:

a) que os pedidos da Requerente sejam consolidados no Termo de Arbitragem de forma individualizada, com evento, período, ativo, fundamento, valor e memória de cálculo, rejeitando-se categorias abertas e o pedido de declaração de descumprimentos “que a instrução apurar”, observado o art. 16, § 3º, do Regulamento para qualquer pedido novo;

b) que seja declarada a prescrição das pretensões relativas a parcelas anteriores a 02/12/2019, ou ao marco que o Tribunal fixar, e, quanto à energia elétrica, a prescrição do próprio fundo de direito, indeferido em 22/03/2018;

c) que, nos termos dos arts. 16, V, e 19 do Regulamento, o Tribunal decida na Audiência 2, como questões de direito, os temas 1, 2, 3 e 5, limitando a prova técnica ao tema 4 e aos pontos do tema 5 relativos a obras da SANEJA;

d) que sejam julgados improcedentes os pedidos relativos ao volume hidrometrado e à frustração de demanda (tema 1);

e) que sejam julgados improcedentes os pedidos relativos à energia elétrica, aos insumos e aos custos operacionais (tema 2);

f) que sejam julgados improcedentes os pedidos relativos ao parque de ligações e a quaisquer quantitativos constantes de documentos referenciais da licitação (tema 3);

g) que, quanto às obras do Anexo IV (tema 4), a responsabilidade da SANEJA seja limitada aos custos incrementais comprovados, decorrentes de atraso superior a 12 meses, por obra, valorados pela Tabela Referencial de Preços (cl. 14.5.6 e 16.8), excluídas as ligações cuja ativação e conversão cadastral incumbiam à Requerente; subsidiariamente, se admitido o cômputo de receita, que o fluxo de caixa marginal deduza todos os custos evitados (cl. 16.7), com efeito líquido nulo (Cenário B0); e, em subsidiariedade sucessiva, que a condenação observe o teto do Cenário B1, de R$ 3,52 milhões nominais (R$ 6,65 milhões atualizados a 31/10/2026), antes da dedução da prescrição;

h) que sejam julgados improcedentes os pedidos relativos à adequação de obras recebidas e à ETE Pontal (tema 5), ressalvadas desconformidades individualmente comprovadas em obras da SANEJA, tempestivamente apontadas e valoradas pela Tabela Referencial;

i) subsidiariamente, caso superadas as teses principais, que eventual condenação nos temas 1 e 2 observe os parâmetros e os tetos dos cenários subsidiários da memória de cálculo (doc. S-25), com dedução de custos evitados, dos efeitos da cl. 11.4.2 e dos ganhos da cl. 15.3, e com partilha na forma da cl. 14.6, se nela enquadrado o evento;

j) que sejam excluídos valores duplicados, não comprovados, contingentes ou especulativos, e rejeitada a projeção de eventos temporários por todo o prazo remanescente;

k) que o fluxo de caixa marginal seja aplicado apenas aos eventos reconhecidos como indenizáveis, à taxa da TRLP vigente na data da recomposição acrescida de 4 p.p. a.a. (cl. 16.7), com bases, modelos e planilhas integralmente abertos e ponte de reconciliação entre o valor reclamado e o valor elegível;

l) que seja preservada à SANEJA a escolha da forma de recomposição (cl. 16.5), fixando eventual decisão apenas o evento, o período e o valor, com prazo de 90 dias para a escolha e a implementação da medida economicamente equivalente;

m) que seja determinada à Requerente a exibição dos documentos especificados no item XV.2;

n) que seja deferida a prova pericial conjunta de engenharia e econômico-financeira nos limites do item XV.3, sem atribuição à perícia de questões jurídicas;

o) que a responsabilidade pelas custas, despesas e honorários seja definida segundo o resultado de cada pedido, rejeitadas verbas não previstas no Regulamento, na Convenção ou no Termo de Arbitragem;

p) que o procedimento observe a publicidade própria das arbitragens com a Administração Pública (art. 3º do Regulamento), ressalvados os dados protegidos por sigilo legal.

Atribui-se à defesa, para os fins do Termo de Arbitragem, a posição de valor nulo para os temas 1, 2, 3 e 5 e de custos comprovados para o tema 4, nos termos da memória de cálculo anexa.

Termos em que pede deferimento.

Costa do Jacarandá (JA), 19 de outubro de 2026.

EDUARDO ASSUMPÇÃO LEITE

OAB/JA 8.114 · Assumpção, Sampaio Advogados

BEATRIZ MUNIZ SAMPAIO

OAB/JA 11.902 · Assumpção, Sampaio Advogados

ÍNDICE DE DOCUMENTOS ANEXOS

Os documentos são identificados pela sigla S (SANEJA), na ordem de citação, e encontram-se na pasta compartilhada da arbitragem com o mesmo prefixo no nome do arquivo.

Doc.	Descrição	Capítulos em que é citado
S-01	Contrato de Concessão Administrativa nº 037/2014 e Anexos I a IV	IV a X, XII, XIII
S-02	1º, 2º e 3º Termos Aditivos (2017, 2018 e 2019)	IX, XV
S-03	Edital da Concorrência Internacional nº 01/2013 (extrato)	V
S-04	Anexo XI do Edital — Solução de Referência	V, VI, VII, VIII, IX
S-05	Anexo X — Plano de Negócios Referencial (extrato e planilha) e extrato do PMSB 2011	V, VIII
S-06	Cartas Circulares nº 03/2013 e 05/2013	V a VIII
S-07	Atas das Sessões nº 2 e 3 e Termo de Homologação e Adjudicação	IV
S-08	Proposta comercial e planilha da proposta do Consórcio Estuário	IV, VI
S-09	Processo administrativo nº 2017.028514 (pleito de energia e indeferimento de 22/03/2018)	III, VII
S-10	Processo administrativo nº 2021.031442 (requerimento, parecer Sigma, parecer da UGP, deliberação, manifestação e parecer jurídico)	II, IV, VI, IX, X
S-11	Notificação de controvérsia (12/09/2024) e ata da reunião de diretorias (08/10/2024)	IX
S-12	Correspondência entre as partes, 2015-2024 (ofícios GA-DIR e O-UGP e atas UGP 02/2017 e 09/2019)	III, VI, VIII, IX, X
S-13	Release da campanha “Cada Gota Conta” (abril/2015)	VI
S-14	Jurisprudência: TJJA ApCiv 0804312-55.2019, ApCiv 0712208-31.2021, AI 0501199-02.2020; TCE-JA Acórdãos 655/2019 e 1.240/2022	I, VI, VII, IX
S-15	Páginas da AGEJA: institucional, dados abertos, tarifas, normativos e notícias	VI, VII
S-16	Resoluções AGEJA nº 07/2015, 12/2015, 04/2016 e 19/2021	VI
S-17	Séries do IPC-Atlântico (IAE) e da TRLP (BFJ)	VII, XII
S-18	IAE — Anuário de consumo por ligação 2008-2026 (PDF e planilha)	VI, VIII
S-19	ENERJA — tabela tarifária 2013-2026 e comunicados sobre bandeiras e desconto do saneamento	VII
S-20	Boletins mensais de medição de volumes (amostras 2015-2024)	VI
S-21	Relatórios Trimestrais de Indicadores 2015-T1 a 2026-T3 e pareceres do Verificador Independente	VI, VIII, IX
S-22	Cadastro consolidado de ligações do Anexo IV	IX
S-23	Demonstrações financeiras da Garças Ambiental 2015-2025	IV, VII, IX, XII
S-24	Nota 24 das demonstrações financeiras da SANEJA de 2025 (provisões e passivos contingentes)	IX
S-25	Memória de cálculo da Requerida (planilha editável .xlsx)	VI a IX, XVI
S-26	Procuração outorgada a Assumpção, Sampaio Advogados (10/03/2025)	Preâmbulo
S-27	Termo de Permissão de Uso de Ativos e 1º Termo Aditivo (19/12/2016) — arrolado como C-12 na Resposta	IV, VIII, IX, X